



PUTUSAN

Nomor 838 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara:

DESAK NYOMAN KARMINI, bertempat tinggal di Jalan Tukad Unda VIII, Nomor 2, Kertasari, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang bertindak selaku Pemegang Saham dan Direktur Utama PT BALI REALTOR, berkedudukan di Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MF Elysabeth RG, S.H., Advokat pada *Law Office* MF Elysabeth RG & *Partners*, beralamat di Jalan Raya Tunon, Perum Grahalia Sri Gading, Blok II/7, Buduk, Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

FRANK JOSEPH GIESBERT VAN KESSEL, bertempat tinggal di Beatrixweg 45582 JT Waalre, Netherlands, dan bertempat tinggal di Indonesia, di Jalan Gedong Sari, Komplek Teluk Benoa View, Kaveling K, Mumbul, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang bertindak selaku Pemegang Saham dan Direktur PT BALI REALTOR, berkedudukan di Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yan Pieter Simatupang, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Yan Piter Simatupang & *Partners*, beralamat di Jalan Mekar 2, Blok C VII, Nomor 6, Kepaon, Pemogan, Denpasar Selatan, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2022;
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 838 K/Pdt/2023



D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARANGASEM, beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, I Gede Ari Wahyudi, S.S.iT., M.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Ambarajaya, A.Ptnh., M.H., selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 12 A, Amlapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2021;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
3. Menyatakan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bali Realtor Nomor 505, tanggal 2 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Dewa Eka Koreati, S.H., adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa PT Bali Realtor adalah pemilik yang sah atas seluruh tanah objek sengketa sebagai berikut, antara lain:
 - 1) Sebidang tanah hak milik dengan luas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Surat Ukur Nomor 169/Purwakerthi/2008, tanggal

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 838 K/Pdt/2023



- 14 Juli 2008, terdaftar atas nama Desak Nyoman Karmini, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 465/Desa Purwakerthi;
- 2) Sebidang tanah hak milik dengan luas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Surat Ukur Nomor 162/Purwakerthi/2008, tanggal 29 Mei 2008, terdaftar atas nama Desak Nyoman Karmini, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 466/Desa Purwakerthi;
- 3) Sebidang tanah hak milik dengan luas 326 m² (tiga ratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Surat Ukur Nomor 168/Purwakerthi/2008, tanggal 29 Mei 2008, terdaftar atas nama Desak Nyoman Karmini, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 467/Desa Purwakerthi;
- 4) Sebidang tanah hak milik dengan luas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Surat Ukur Nomor 166/Purwakerthi/2008, tanggal 29 Mei 2008, terdaftar atas nama Desak Nyoman Karmini, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 468/Desa Purwakerthi;
- 5) Sebidang tanah hak milik dengan luas 276 m² (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Surat Ukur Nomor 163/Purwakerthi/2008, tanggal 29 Mei 2008, terdaftar atas nama Desak Nyoman Karmini, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 469/Desa Purwakerthi;
- 6) Sebidang tanah hak milik dengan luas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Surat Ukur Nomor 167/Purwakerthi/2008, tanggal 29 Mei 2008, terdaftar atas nama Desak Nyoman Karmini, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 470/Desa Purwakerthi;
- 7) Sebidang tanah hak milik dengan luas 276 m² (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Surat Ukur Nomor 164/Purwakerthi/2008, tanggal 29 Mei 2008, terdaftar atas nama Desak Nyoman Karmini, sesuai

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 838 K/Pdt/2023



dengan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 471/Desa Purwakerthi;

- 8) Sebidang tanah hak milik dengan luas 276 m² (dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Surat Ukur Nomor 165/Purwakerthi/2008, tanggal 29 Mei 2008, terdaftar atas nama Desak Nyoman Karmini, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 472/Desa Purwakerthi;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengalihkan dan atau menjual seluruh tanah objek sengketa yang merupakan harta benda/aset milik PT Bali Realtor adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan segala perbuatan jual-beli yang dilakukan oleh Tergugat atas seluruh tanah objek sengketa milik PT Bali Realtor kepada pihak ketiga tersebut adalah batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya patut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang tinggal dalam seluruh tanah objek sengketa dan atau menguasainya agar segera mengosongkannya dan menyerahkannya kepada PT Bali Realtor atau kepada Penggugat selaku pemegang saham mayoritas atau kepada orang yang akan ditunjuk dan atau diberi kuasa oleh Penggugat selaku pemegang saham mayoritas untuk kembali dikelola oleh Manajemen Villa seperti biasanya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil, secara tunai dan seketika kepada Penggugat selaku pemegang saham mayoritas PT Bali Realtor dengan total sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini:

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 838 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat *diskualifikasi in person*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat prematur;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Penggugat keliru mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem sebagai pihak Turut Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Amlapura telah memberikan Putusan Nomor 240/Pdt.G/2021/PN Amp., tanggal 1 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bali Realtor Nomor 05, tanggal 2 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Eka Koreati, S.H., adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.901.000,00 (satu juta sembilan ratus satu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 133/PDT/2022/PT DPS, tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 838 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 240/Pdt.G/2021/PN Amp., *juncto* Nomor 133/PDT/2022/PT DPS, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara perdata Nomor 133/Pdt/2022/PT DPS untuk sebagian dan mengadili sendiri perkara ini;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat mematuhi seluruh isi putusan ini;
5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam seluruh tingkat peradilan;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 838 K/Pdt/2023



Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, merupakan bukti yang sama dengan bukti T-2 sampai dengan bukti T-9 bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti TT-1 sampai dengan TT-8, maka diperoleh fakta bahwa objek sengketa adalah tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Desak Nyoman Karmini (Tergugat), artinya bahwa telah tertulis secara jelas dan nyata objek sengketa adalah hak milik dari Tergugat yang namanya tercantum sebagai pemilik objek sengketa bukan PT Bali Realtor;
- Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah aset dari PT Bali Realtor karena mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan kaidah hukum: "*pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/aset milik WNA/pihak lain*" atau *nominee arrangement*;
- Bahwa dengan demikian alasan kasasi tidak berdasar hukum, sehingga permohonan kasasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT Bali Realtor Nomor 05, tanggal 2 Februari 2006, telah ditetapkan susunan pengurus dan saham serta setoran wajib dari pemegang saham dengan bidang usaha perhotelan dibangun hotel (Villa Mimpi);
- Bahwa tanah tempat didirikannya hotel (Villa Mimpi) adalah milik/aset dari PT Bali Realtor, yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat dan belum diubah Sertifikat Hak Miliknya menjadi Sertifikat yang bisa dimiliki oleh Perseroan Terbatas atau atas nama Perseroan PT Bali Realtor;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 838 K/Pdt/2023



- Bahwa sepanjang Sertifikat Hak Milik belum diubah menjadi atas nama PT Bali Realtor, maka petitum kepemilikan agar dijadikan milik Perseroan Terbatas belum dapat dipastikan karena harus menunggu proses balik namanya;
- Bahwa petitum gugatan mengenai Akta Pendirian PT Bali Realtor Nomor 05, tanggal 2 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Eka Koreati, S.H., adalah sah dan berkekuatan hukum dapat dikabulkan, sedangkan petitum gugatan lainnya tentang kepemilikan tanah objek sengketa harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena harus dibuktikan secara pasti sebab masih dalam proses mengubah Sertifikat Hak Milik menjadi Hak Guna Usaha atau hak yang dapat dimiliki Perseroan Terbatas;
- Bahwa oleh karena itu, Ketua Majelis berpendapat permohonan Pemohon Kasasi haruslah ditolak dengan perbaikan, dengan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bali Realtor Nomor 05, tanggal 2 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Dewi Eka Koreati, S.H., adalah sah dan berkekuatan hukum;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.901.000,00 (satu juta sembilan ratus satu ribu rupiah);
 4. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 838 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Kasasi DESAK NYOMAN KARMINI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DESAK NYOMAN KARMINI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 838 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 838 K/Pdt/2023